



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/260/2020
מס' בקשה: 5/916/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקש:

זכריה הזמי
באמצעות ב"כ: עו"ד גלילי ישי דב
החשמונאים 105, תל אביב - יפו
טל': 0545748352 פקס: 036241687

נגד

המשיבות:

1. **נציגות הבית המשותף ברחוב חביבה רייק 4 גבעתיים**
2. **שרה אלוש**

באמצעות ב"כ: עו"ד סגל אדוארד
תל חי 1, נתניה 42403
טל': 0544437777 פקס: 098347773

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 10.5.2022, המורה מחיקת התביעה.
2. ביום 26.3.2020 הגיש המבקש (להלן - "המבקש"), בעלים של דירה בבית משותף ברחוב חביבה רייק 4 בגבעתיים, תביעה נגד המשיבות, נציגות הבית המשותף ובעלים של דירה אחרת בבית המשותף (להלן - "המשיבות"), במסגרתה עתר למתן צווי עשה המורים למשיבות לתקן ליקויים ברכוש המשותף ובדירה האחרת, בהתאמה, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת המבקש.
3. בהחלטה מיום 6.1.2021 הורתה כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר, בהסכמת הצדדים, מינוי מומחה מטעם המפקחת, מהנדס הבנין צבי רון (להלן - "המומחה"), לבדוק דירות הצדדים בבית המשותף וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת המבקש והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו ברכוש המשותף ובדירה האחרת, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת המבקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/260/2020
מס' בקשה: 5/916/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. ביום 29.9.2021, בחלוף 9 חודשים ממועד מינוי המומחה, הודיע המומחה כי אמנם ביקר בבית המשותף, אך חרף "תזכורות חוזרות ונשנות" הצדדים טרם הסדירו תשלום שכר טרחה הנדרש לביצוע בדיקות נוספות כהנחייתו.
5. עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב הועברה התביעה לטיפול.
6. בהחלטה מיום 29.9.2021 הורתי לתגובת המבקש מדוע בנסיבות אלה לא תימחק התביעה מחמת חוסר מעש.
7. ביום 18.10.2021 התקבלה תגובת המבקש, במסגרתה הוסיף וטען כי "מחר יישלח שיק מטעם התובע למעבדה".
8. בהלימה, הורתי בהחלטה מיום 18.10.2021 כי הצדדים יסדירו תשלום שכר טרחת המומחה כפי דרישתו, בתוך 5 ימים. עוד הורתי לצדדים להמציא לתיק המפקחת אסמכתה בכתב בדבר ביצוע התשלום, בהוסיפי כי ככל שלא ישולם שכר טרחת המומחה על ידי המבקש אורה מחיקת התביעה, וככל שלא ישולם שכר זה על ידי המשיבות, אורה מחיקת כתב ההגנה.
9. ביום 25.10.2021 הודיעו המשיבות כי הסדירו תשלום שכר טרחת המומחה וצירפו אסמכתאות בכתב תימוכין להסדרת התשלום.
10. חרף ההחלטה, אשר אין חולק כי הומצאה כדין למבקש, לא הגיש המבקש תגובתו ולא המציא לתיק המפקחת אסמכתה בדבר ביצוע תשלום שכר טרחת המומחה.
11. ביום 10.5.2022, בחלוף 7 חודשים ממועד ההחלטה ובחלוף 16 חודשים ממועד מינוי המומחה, ובהתאם להחלטה מיום 18.10.2021, הורתי מחיקת התביעה.
12. ביום 29.6.2022 עתר המבקש בבקשה דנן לביטול פסק הדין.
13. המשיבות התנגדו לבקשה, בהדגישן התנהלות המבקש אשר התאפיינה באי שיתוף פעולה, באי קיום החלטות שיפוטיות ובעיכובים חוזרים ונשנים מצדו בקשר עם תיאום מועדי בדיקת המומחה ובודקים מטעמו והסדרת תשלום שכר טרחתם. בתוך כך, צירפו המשיבות אסמכתאות תימוכין לידיעת המבקש ובא כוחו הנדרש, בכל עת, לרבות לעניין הסדרת תשלום שכר טרחת המומחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/260/2020
מס' בקשה: 5/916/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, הנני לדחות הבקשה. תחילה, משאין לראות פסק הדין ככזה שניתן במעמד צד אחד, משניתן למבקש יומו בהיבט הדיוני, ובפרט משהובהר למבקש, ברחל בתך הקטנה, ומשהיה בגדרי ידיעתו, כי ככל שלא יסדיר תשלום שכר טרחת המומחה אורה מחיקת התביעה (ראו גם: רע"א 2373/17 אוריון נ' טולציס, פורסם ב"נבו" (27.4.2017)). אף זאת, לאחר הודעה קודמת טרם מחיקה מחוסר מעש, בשל אי הסדרת תשלום שכר טרחת המומחה על ידי המבקש, ללא הסבר או צידוק, תוך עיכוב נוסף בבירור התביעה. יוטעם, פסק הדין המורה מחיקת התביעה ניתן לאחר שחלפו למעלה משנתיים ימים ממועד הגשת התביעה, עת אך בשל התנהלות המבקש התעכב שוב ושוב בירורה, משלא איפשר למומחה להשלים הבדיקות הדרושות לצורך מתן חוות הדעת. סבורני, כי אין להלום דרך פעולה זו שבה תובע מעכב ומכביד בירור התביעה, ללא הסבר והצדקה מניחים הדעת, תוך אי קיום החלטות טריבונל שיפוטי זה. זאת, שעה שלתובע-הוא העניין בקידום בירור התביעה עד תומה. התנהלות דיונית זו עולה אף כדי בזבוז זמן שיפוטי יקר, המוקצה לטובת בירור עניינם של כלל המתדיינים הבאים בשערי טריבונל שיפוטי זה, ותוך הטרחת הצד שכנגד לשווא.

15. בנסיבות אלה ולנוכח פרק הזמן הרב שניתן בידי המבקש להסדיר תשלום שכר המומחה ובמספר הזדמנויות, איני מוצאת להיעתר לבקשה דנן. משמחיקת תביעה כבענייננו אינה מהווה מעשה בית דין, רשאי המבקש לשוב ולהגישה.

16. משדחיתי הבקשה, ישלם המבקש למשיבות הוצאות משפט בסך של 500 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ז אב תשפ"ב, 14 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו